

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5899/2531

นายคนเต็ด มั่นสีเขียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์
ล.

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 51, มาตรา 79
ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

การพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 79 ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองด้วย

คำร้องของผู้ร้องอ้างเหตุคัดค้านการเลือกตั้งว่า กรรมการตรวจคะแนนลงคะแนนเอง ลงชื่อแทนผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ไม่มาใช้สิทธิ ไม่จดหมายเลขกับสถานที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนในบัญชีผู้มีสิทธิ เลือกตั้งและที่จดไว้ก็ไม่ตรงกับความจริง การนับคะแนนของคณะกรรมการทุกหน่วยเลือกตั้งไม่ตรงต่อความเป็นจริงที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้งโดยอ่านบัตร เลือกตั้งหมายเลขของผู้ร้องเป็นหมายเลขอื่น ทำให้คะแนนของผู้ร้องลดลง คณะกรรมการตรวจคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งกรอกคะแนนลงในแบบรายงานแสดงผลของการนับคะแนนไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ตรงกับคะแนนที่อ่านได้ โดยลงคะแนนของผู้ร้องแล้วเพิ่มคะแนนให้แก่ผู้สมัครหมายเลขอื่นและนายอำเภอในเขตเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน รวมคะแนนของผู้ร้องผิดไปจากความจริงโดยลดคะแนนของ

ผู้ร้องลงและบวกคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัครหมายเลขอื่นนั้นเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม เพราะไม่อาจทราบได้ว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าหน้าที่คะแนนผู้ใดของหน่วยเลือกตั้งที่เท่าใด ของอำเภอใดเป็นผู้กระทำเช่นนั้น และที่อ้างว่ากรรมการตรวจคะแนนและนายอำเภอในเขตเลือกตั้งรวมคะแนนผิดไป จากความจริงนั้น ความจริงมีจำนวนเท่าใดก็ไม่ปรากฏผู้ร้องเพียงแต่กล่าวอ้างคลุม ๆ มาทุกหน่วยเลือกตั้งและแสดงให้เห็นว่าเป็นการคาดคะเนเอาเอง จึงเป็นคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่พอที่จะทำให้คัดค้านเข้าใจข้อหาได้ดี ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพิษณุโลกว่า ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ โดยผู้ร้องได้เครื่องหมายประจำตัวผู้สมัครหมายเลข ๔ ผู้ร้อง ไม่ได้รับเลือกตั้ง ทั้งนี้เพราะการเลือกตั้งในเขตดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ โดยเจ้า หน้าที่กรรมการคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ของจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ เป็นเหตุให้นายสุชน ชามพูนท ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑๘ นายอุดม ศักดิ์ อุษชิน ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑๕ และนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ ผู้สมัครรับ เลือกตั้งหมายเลข ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวคือ

๑. กรรมการตรวจคะแนนได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งเสียเอง เพื่อประโยชน์ ของผู้สมัครหมายเลข ๑๘ หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑ นอกจากนี้ยังลงชื่อแทนผู้

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิไม่ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ทั้งยังไม่ได้จดหมายเลขของบัตรประจำตัวประชาชนและสถานที่ออกบัตรลงในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้เป็นพยานหลักฐาน และในส่วนที่ได้จดลงไว้ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็มิได้จดไว้ตรงตามความจริง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๒๒

๒. การนับคะแนนของคณะกรรมการทุกหน่วยเลือกตั้งไม่ตรงต่อความเป็นจริงที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้ง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้งคือ หมายเลข ๔ ของผู้ร้อง แต่กรรมการอ่านบัตรกลับขานคะแนนเป็นหมายเลข ๑ บ้างหมายเลข ๑๘ บ้าง หมายเลข ๑๕ บ้าง หาได้ขานคะแนนเป็นหมายเลข ๔ ของผู้ร้องไม่ อันเป็นการขัดต่อความเป็นจริง ทำให้คะแนนเสียงของผู้ร้องลดลงและทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครหมายเลข ๑ หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑๘ เพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับคะแนนของผู้ร้องหมายเลข ๔ ที่มีคะแนนลดลงจากความเป็นจริง

๓. คณะกรรมการตรวจคะแนนทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง โดยได้กรอกคะแนนจากกระดานดำที่ได้ลงคะแนนและอ่านคะแนนจากบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้ว ลงในแบบรายงานแสดงผลของการนับคะแนนไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่ตรงกับคะแนนที่อ่านได้ โดยได้กรอกคะแนนผิดไปจากความเป็นจริง โดยลงคะแนนของผู้ร้องหมายเลข ๔ ลงทุกหน่วยเลือกตั้ง แล้วเพิ่มคะแนนให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑ หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑๘

๔. ปรากฏว่านายอำเภอพรหมพิรามผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ในอำเภอพรหมพิราม จากหน่วยเลือกตั้งจำนวน ๗๘ หน่วยเลือกตั้ง ของผู้สมัครหมายเลข ๔ ผิดจากความจริงไปถึง ๕,๐๐๐ คะแนน ความจริงผู้ร้องควรจะได้รับคะแนนรวมทั้ง ๗๘ หน่วยเลือกตั้งจำนวน ๑๗,๐๐๐

คะแนน แต่นายอำเภอพรหมพิรามกลับรวมคะแนนของผู้ร้องว่ามีเพียง ๑๒,๑๐๖
คะแนน โดยลดตัวเลขคะแนนจากความจริงถึง ๕,๐๐๐ คะแนน และบวกคะแนนเพิ่ม
ให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑ เป็น ๑๘,๓๕๐ คะแนน หมายเลข ๑๕ เป็น ๑๙,๑๓๐
คะแนน และหมายเลข ๑๘ เป็น ๑๖,๓๑๔ คะแนน ความจริงหมายเลข ๑ มีคะแนน
รวมทั้ง ๗๘ หน่วยเลือกตั้งไม่เกิน ๕,๐๐๐ คะแนน หมายเลข ๑๕ ไม่เกิน ๖,๐๐๐
คะแนน และหมายเลข ๑๘ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ คะแนน แต่ได้มีการบวกคะแนนผิดไป
จากความจริงดังกล่าว

อำเภอเมืองพิษณุโลก ปรากฏว่านายอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งมีหน้าที่รวม
คะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) จากหน่วยเลือกตั้ง
จำนวน ๑๒๓ หน่วยเลือกตั้ง ของผู้ร้องหมายเลข ๔ ผิดจากความจริงไปถึง ๑๒,๐๐๐
คะแนน ผู้ร้องควรจะได้รับคะแนนรวมจากหน่วยเลือกตั้งจำนวน ๑๒๓ หน่วยเลือกตั้ง
ถึง ๑๙,๑๕๒ คะแนน แต่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกกลับรวมคะแนนของผู้ร้องมีเพียง
๗,๑๕๒ คะแนน และบวกคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑ เป็น ๓๕,๒๘๓
คะแนน ที่จริงผู้สมัครหมายเลข ๑ มีคะแนนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ คะแนน และบวก
คะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑๕ เป็น ๓๖,๐๐๐ คะแนน ความจริงผู้สมัคร
หมายเลข ๑๕ มีคะแนนไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ คะแนน และบวกคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัคร
หมายเลข ๑๘ เป็น ๓๕,๙๗๖ คะแนน ความจริงผู้สมัครหมายเลข ๑๘ มีคะแนนไม่เกิน
๑๓,๐๐๐ คะแนน

อำเภอบางระกำ ปรากฏว่านายอำเภอบางระกำผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงาน
แสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) จากหน่วยเลือกตั้งจำนวน ๕๒ หน่วยเลือกตั้ง
ของผู้ร้องหมายเลข ๔ ผิดไปถึง ๑๐,๐๐๐ คะแนน ผู้ร้องควรจะได้รับคะแนนรวม
จำนวน ๑๓,๕๒๙ คะแนน แต่นายอำเภอบางระกำกลับรวมคะแนนของผู้ร้องมีเพียง
๓,๕๒๙ คะแนน และบวกคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑ ซึ่งมีคะแนนจริงไม่

เกิน ๖,๓๕๖ คะแนน แต่บวกเพิ่มให้อีก ๑๐,๐๐๐ คะแนน โดยไม่ถูกต้องตามรายงาน
แสดงผลการนับคะแนน โดยเพิ่มให้หมายเลข ๑ มีคะแนน ๑๖,๓๕๖ คะแนน และ
บวกคะแนนเพิ่มให้แก่หมายเลข ๑๕ ซึ่งมีคะแนนจริงไม่เกิน ๖,๙๑๕ คะแนน แต่บวก
เพิ่มให้อีก ๑๐,๐๐๐ คะแนน โดยไม่ถูกต้องตามรายงานแสดงผลการนับคะแนน
ทำให้หมายเลข ๑๕ มีคะแนนถึง ๑๖,๙๑๕ คะแนน และบวกคะแนนเพิ่มให้แก่
หมายเลข ๑๘ ที่มีคะแนนจริงไม่เกิน ๙,๐๑๒ คะแนน แต่บวกคะแนนเพิ่มให้อีก
๑๐,๐๐๐ คะแนน โดยไม่ถูกต้องตามรายงานแสดงผลการนับคะแนนทำให้หมายเลข
๑๘ มีคะแนนถึง ๑๙,๐๑๒ คะแนน

อำเภอบางกระทุ่ม ปรากฏว่านายอำเภอบางกระทุ่มผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจาก
รายงานผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) จากหน่วยเลือกตั้งจำนวน ๔๒ หน่วย
เลือกตั้งของผู้สมัครหมายเลข ๔ ผิดไปถึง ๑๐,๐๐๐ คะแนน ซึ่งผู้ร้องควรจะได้รับ
คะแนนจำนวน ๑๑,๘๘๐ คะแนน แต่นายอำเภอบางกระทุ่มกลับรวมคะแนนของผู้
ร้องว่ามีเพียง ๑,๘๘๐ คะแนน นายอำเภอบางกระทุ่มรวมคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัคร
หมายเลข ๑ ซึ่งมีคะแนนจริงไม่เกิน ๔,๗๒๐ คะแนน ไปอีก ๕,๐๐๐ คะแนน โดยไม่
ถูกต้องตามรายงานแสดงผลของการนับคะแนน ทำให้หมายเลข ๑ มีคะแนนรวมถึง
๙,๗๒๐ คะแนน และรวมคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑๕ ซึ่งมีคะแนนจริงไม่
เกิน ๕,๙๒๕ คะแนน แต่นายอำเภอบางกระทุ่มกลับรวมคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัคร
หมายเลข ๑๕ ไปอีก ๕,๐๐๐ คะแนน โดยไม่ถูกต้องตามรายงานแสดงผลของการนับ
คะแนน ทำให้หมายเลข ๑๕ มีคะแนนรวมถึง ๑๐,๙๒๕ คะแนน และรวมคะแนนเพิ่ม
ให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑๘ ซึ่งมีคะแนนจริงไม่เกิน ๖,๗๐๗ คะแนน แต่นายอำเภอ
บางกระทุ่มรวมคะแนนเพิ่มให้แก่ผู้สมัครหมายเลข ๑๘ ไปอีก ๕,๐๐๐ คะแนน โดย
ไม่ถูกต้องตามรายงานแสดงผลของการนับคะแนน ทำให้หมายเลข ๑๘ มีคะแนน
รวมถึง ๑๑,๗๐๗ คะแนน

หากได้มีการตรวจสอบนับคะแนนกันใหม่แล้วจากหลักฐานลงคะแนนในหีบ
บัตรเลือกตั้งจากทุกหน่วยเลือกตั้ง ผู้ร้องจะได้คะแนนรวมจากทุกหน่วยเลือกตั้งไม่
ต่ำกว่า ๖๑,๖๐๗ คะแนน และหมายเลข ๑ จะมีคะแนนรวมไม่เกิน ๓๑,๐๗๖ คะแนน
หมายเลข ๑๕ จะมีคะแนนรวมไม่เกิน ๓๑,๖๓๕ คะแนน หมายเลข ๑๘ จะมีคะแนน
รวมไม่เกิน ๓๒,๗๑๙ คะแนน และผู้ร้องหมายเลข ๔ จะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเขต ๑ ของจังหวัดพิษณุโลก แต่เพราะกรรมการตรวจคะแนนและรวมคะแนน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๑ ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๓๑ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ จึงขอศาลสั่งให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจนับ
คะแนนใหม่ หากนับคะแนนใหม่แล้วปรากฏว่าผู้ร้องได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเป็น
อันดับที่ ๑ หรือที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ขอมีคำสั่งให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขต ๑ ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เป็นโมฆะและให้มีการ
เลือกตั้งใหม่

ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งสำเนาคำร้องและกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายสุชน ชามพูนท นายอุดมศักดิ์ อุชชิน นายยิ่งพันธ์
মনะสิการ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ ทราบแล้ว ปรากฏว่า นายสุชน นายอุดมศักดิ์และนายยิ่งพันธ์มิได้ยื่นคำคัดค้าน
ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกยื่นคำคัดค้านคำร้องว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๑ ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผู้ใดกระทำการโดยมิชอบตามคำร้องและคำร้อง
ของผู้ร้องเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
๑๗๒ วรรคสอง ขอให้ยกคำร้อง

ชั้นใต้สวนคำร้อง ศาลจังหวัดพิษณุโลกสั่งดไ้สวนคำร้องของผู้ร้อง และ
ทำความเข้าใจสำนวนมายังศาลฎีกาว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม ไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสองเห็นควรให้
ยกคำร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรนั้น มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.๒๕๒๒ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย
ดังนั้นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องตกอยู่ในบังคับของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสองด้วย

พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว ที่ผู้ร้องอ้างเหตุคัดค้านการเลือกตั้ง
ประการแรกว่า กรรมการตรวจคะแนนลงคะแนนเอง ลงชื่อแทนผู้มีสิทธิลงคะแนนที่
ไม่มาใช้สิทธิ ไม่จดหมายเลขกับสถานที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนในบัญชีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และที่จดไว้ก็ไม่ตรงกับความจริง เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๒๒
นั้น เห็นว่าผู้ร้องมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งข้อเท็จจริงอันเป็นสภาพแห่งข้อหาว่า
กรรมการตรวจคะแนนคนใดของหน่วยเลือกตั้งที่เท่าใด ของอำเภอใดเป็นผู้กระทำ
เช่นนั้น กับได้ลงชื่อแทนผู้มีสิทธิลงคะแนนคนใด ของหน่วยเลือกตั้งที่เท่าใดของ
อำเภอใด และจดไว้ไม่ตรงกับความจริงอย่างไร เช่นนี้จึงไม่อาจทราบได้ว่าเจ้า
พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าหน้าที่คะแนนผู้ใดได้
กระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๒๒ ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจึงเป็นคำ
กล่าวอ้างลอย ๆ ไม่พอที่จะทำให้ผู้คัดค้านเข้าใจข้อหาได้ดี คำร้องส่วนนี้จึงเคลือบ
คลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง

ที่ผู้ร้องอ้างเหตุคัดค้านประการต่อไปว่า การนับคะแนนของคณะกรรมการทุกหน่วยเลือกตั้งไม่ตรงกับความจริงในบัตรเลือกตั้ง โดยอ่านบัตรเลือกตั้งหมายเลข ๔ ของผู้ร้องเป็นหมายเลข ๑ บ้าง หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑๘ บ้าง ทำให้คะแนนของผู้ร้องลดลง คะแนนของผู้สมัครหมายเลข ๑ หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑๘ เพิ่มขึ้นจากความเป็นจริง เห็นว่าผู้ร้องลงมิได้ระบุโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาว่า กรรมการตรวจคะแนนคนใด ของหน่วยเลือกตั้งที่เท่าใด ของอำเภอใด นับคะแนนไม่ตรงกับความจริง เพียงแต่กล่าวอ้างคลุม ๆ มาทุกหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น และข้อที่อ้างว่าการอ่านบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับความจริงนั้นก็มิได้บรรยายว่าไม่ตรงกับความจริงมีจำนวนเท่าใด ทั้งการอ่านคะแนนเช่นนั้นเป็นเหตุให้คะแนนของผู้ร้องน้อยกว่าความเป็นจริงเท่าใด อันเป็นสาระสำคัญเพื่อให้ผู้คัดค้านเข้าใจข้อหาได้ดี คำร้องส่วนนี้จึงเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง

ที่ผู้ร้องอ้างเหตุคัดค้านประการที่สามว่า คณะกรรมการตรวจคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งกรอกคะแนนจากกระดานดำที่ได้ลงคะแนนจากการอ่านคะแนนตามบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วลงในแบบรายงานแสดงการนับคะแนนไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ตรงกับคะแนนที่อ่านได้ โดยลดคะแนนหมายเลข ๔ ของผู้ร้องลงเพิ่มคะแนนให้แก่หมายเลข ๑ หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑๘ ทุกหน่วยเลือกตั้งนั้นเห็นว่าผู้ร้องมิได้บรรยายข้อเท็จจริงให้แจ้งชัดว่า กรรมการตรวจคะแนนคนใดของหน่วยเลือกตั้งที่เท่าใด ของอำเภอใด เป็นผู้กรอกคะแนนไม่ตรงกับความเป็นจริงและที่ว่าไม่ตรงกับความจริงนั้น ผิดไปจากความจริงเท่าใดคะแนนของผู้ร้องถูกลดลงไปจำนวนเท่าใด คะแนนของผู้สมัครหมายเลข ๑ หมายเลข ๑๕ และหมายเลข ๑๘ ถูกเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด ผู้ร้องเพียงแต่กล่าวอ้างคลุม ๆ มาทุกหน่วยเลือกตั้ง จึงเป็นคำกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่พอที่จะทำให้ผู้คัดค้านเข้าใจข้อหาได้ดี คำร้องข้อนี้จึงเคลือบคลุมเช่นเดียวกัน

และที่ผู้ร้องอ้างเหตุคัดค้านประการสุดท้ายว่า นายอำเภอพรหมพิรามซึ่งมีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ในอำเภอพรหมพิรามจากหน่วยเลือกตั้ง ๗๘ หน่วยเลือกตั้ง ได้รวมคะแนนของผู้ร้องผิดไปจากความจริงถึง ๕,๐๐๐ คะแนน นายอำเภอเมืองพิษณุโลกผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ในอำเภอเมืองพิษณุโลกจากหน่วยเลือกตั้ง ๑๒๓ หน่วยเลือกตั้ง ได้รวมคะแนนของผู้ร้องผิดไปจากความจริงถึง ๑๒,๐๐๐ คะแนน นายอำเภอบางระกำผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ในอำเภอบางระกำจากหน่วยเลือกตั้ง ๕๒ หน่วยเลือกตั้ง ได้รวมคะแนนของผู้ร้องผิดไปจากความจริงถึง ๑๐,๐๐๐ คะแนน และนายอำเภอบางกระทุ่มผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ในอำเภอบางกระทุ่มจากหน่วยเลือกตั้ง ๔๒ หน่วยเลือกตั้ง ได้รวมคะแนนของผู้ร้องผิดไปจากความจริงถึง ๑๐,๐๐๐ คะแนน นั้น เห็นว่าข้อที่ผู้ร้องอ้างว่านายอำเภอดังกล่าวรวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ผิดพลาด แต่ตามคำร้องมิได้บรรยายให้ชัดเจนว่า แต่ละหน่วยเลือกตั้งในแต่ละอำเภอดังกล่าว ผู้ร้องได้คะแนนหน่วยเลือกตั้งละกี่คะแนน ได้คะแนนรวมเป็นจำนวนเท่าใด และคะแนนที่ว่ารวมผิดพลาดผิดไปจากความจริงหน่วยเลือกตั้งละกี่คะแนน คะแนนรวมทั้งหมดผิดพลาดเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า นายอำเภอพรหมพิราม นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอำเภอบางระกำ และนายอำเภอบางกระทุ่ม ผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ของผู้ร้องผิดไปจากความจริงถึง ๕,๐๐๐ คะแนน, ๑๒,๐๐๐ คะแนน, ๑๐,๐๐๐ คะแนน และ ๑๐,๐๐๐ คะแนน ตามลำดับนั้น ก็เห็นได้ว่าตัวเลขจำนวนคะแนนที่กล่าวอ้างว่านายอำเภอดังกล่าวรวมคะแนนของผู้ร้องผิดพลาด เป็นตัวเลขจำนวนคะแนนเต็มทุกอำเภอ ส่อแสดงว่าเป็นการคาดคะเนเอาเอง มิใช่ตัวเลขจำนวนคะแนนที่รวมผิดพลาดโดยแท้จริง และเห็นได้ว่าเป็นการคิดคำนวณคาดหมายเอาเอง

ตามนัยที่กล่าวมาแล้วเพียงเพื่อจะอ้างเป็นเหตุร้องคัดค้านและเพื่อให้ปรากฏในคำร้องเท่านั้น เมื่อผู้ร้องบรรยายแสดงจำนวนคะแนนที่นายอำเภอตั้งกล่าวรวมคะแนนผิดพลาดโดยประการที่น่าจะคิดคำนวณประมาณเอาเองเพื่อให้เห็นว่าได้บรรยายจำนวนคะแนนที่นายอำเภอตั้งกล่าวรวมคะแนนผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายเสียคะแนนในคำร้อง และหากศาลวินิจฉัยว่าคำร้องเช่นนี้เป็นคำร้องที่ชอบแล้ว ผลที่ตามมาก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่เพียงแต่สงสัยการรวมคะแนนของนายอำเภอผู้มีหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ก็อาจยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งเพื่อให้ศาลทำหน้าที่รวมคะแนนจากรายงานแสดงผลของการนับคะแนน (แบบ ส.ส.๔) ให้ใหม่ได้ทุกรายไป คำร้องของผู้ร้องข้อนี้จึงเลื่อนลอย ย่อมเป็นคำร้องที่เคลือบคลุมอีกเช่นเดียวกัน

เมื่อคำร้องของผู้ร้องที่คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๑ ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ทุกข้อเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสองตั้งได้วินิจฉัยมาแล้ว จึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้

มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายวีระศักดิ์ รุ่งรัตน์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ